

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2350/2537

ร้อยเอก ชำรงค์ศักดิ์ อยู่หุ่น
พลตรี สนิท ศรีศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1393 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก, มาตรา 142 วรรคแรก (5), มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินของโจทก์เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของจำเลยทั้งสอง แต่ที่ดินของจำเลยทั้งสองได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยัง จ.แล้ว ทั้งตามบันทึกข้อตกลงให้ที่ดินของโจทก์ตกอยู่ในการจำยอมของที่ดินของจำเลยทั้งสองก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงให้การจำยอมในที่ดินของโจทก์สิ้นสุดไปเมื่อจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนให้บุคคลอื่นหรือสิ้นสุดไปด้วยประการอื่นแต่อย่างใด การจำยอมของโจทก์ย่อมตกติดไปกับที่ดินของจำเลยทั้งสองที่โอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ จ.แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1393 วรรคแรก โจทก์มิได้ฟ้อง จ.และ จ.มิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้เพิกถอนการจำยอมตามคำขอของโจทก์ให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ จ.ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3248 จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 40109 และ 3235 ซึ่งอยู่ติดที่ดินโจทก์ โจทก์กับจำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนให้ที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินเป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวของจำเลยทั้งสอง โดยตกลงกันว่าจำเลยทั้งสองจะต้องขายที่ดินของจำเลยทั้งสองให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองผิดสัญญาไม่ขายที่ดินให้แก่โจทก์ โดยจำเลยทั้งสองได้ขายที่ดินให้แก่นางรัตนา กำลังเอก และนางรัตนาได้ขายที่ดินให้แก่นายจรรยา จันทรจรัสแสง อีกทอดหนึ่ง การโอนที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสองกับนางรัตนา กำลังเอก ได้กระทำกันโดยไม่สุจริต ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3248

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 3248

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กรณีตามฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญา จึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ แต่ที่ดินของจำเลยทั้งสองได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังนายจรรยาแล้ว ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1393 วรรคแรก บัญญัติว่า "ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในนิติกรรมอันก่อให้เกิดการจำยอมไซ้ ท่านว่าภาระจำยอมย่อมตกติดไปกับสามย

ทรัพย์สินซึ่งได้จำหน่ายหรือตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น" ทั้งตามบันทึกข้อความเรื่องการ
จำยอมบางส่วน ที่โจทก์ตกลงให้ที่ดินของโจทก์บางส่วนตกอยู่ในบังคับการจำยอม
ของที่ดินของจำเลยทั้งสองนั้น ก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงให้การจำยอมในที่ดินของ
โจทก์สิ้นสุดไปเมื่อจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนให้บุคคลอื่นหรือสิ้นสุดไป
ด้วยประการอื่นแต่อย่างใด ดังนี้ การจำยอมในที่ดินของโจทก์ย่อมตกติดไปกับที่ดิน
ของจำเลยทั้งสองที่โอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจรรยาแล้ว เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องนาย
จรรยา และนายจรรยามีได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้เพิกถอน
การจำยอมตามคำขอของโจทก์ให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิของนายจรรยาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกคดีได้ ปัญหาข้อนี้แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ก็ตาม แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ